

COMUNE DI AUSONIA

Provincia di Frosinone

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Verbale n. 43 del 11-06-2026

OGGETTO: Conferimento incarico a Legale di fiducia per recupero spese di lite liquidate in favore del Comune di Ausonia, nei confronti del Sig. A. Miele a seguito della Sentenza n.° 819/2017 del Tribunale di Cassino e 05014/2023 del Consiglio di Stato.

L'anno duemilaventisei, il giorno undici del mese di giugno alle ore 13:05 e seg. in Ausonia e nella residenza municipale, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, sono stati oggi convocati in seduta i componenti della Giunta Comunale.

Fatto normale appello nominale, risultano:

		Presenti / Assenti	
CARDILLO Benedetto	Sindaco	Presente	
PINCHERA Stefania	Vice Sindaco	Presente	
STAGNO Gaetano	Assessore	Presente	
Totale		3	0

Assiste il Segretario Comunale Erminio VERNILE, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Benedetto CARDILLO - Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- **che**, a seguito di vertenza promossa dal Sig. Antonio Miele innanzi al Tribunale Civile di Cassino fu emessa Sentenza favorevole al Comune di Ausonia n.° 819/2017 con la quale il Miele veniva condannato al pagamento delle spese legali in favore del Comune di Ausonia per complessivi €. 7.232,96;
- **che**, a seguito di successivo Ricorso promosso dal medesimo Sig. Antonio Miele innanzi al Consiglio di Stato fu, parimenti, emessa Sentenza favorevole al Comune di Ausonia n.° 05014/2023 con la quale il ricorrente Miele veniva condannato al pagamento delle spese legali in favore di questo Comune per complessivi €. 5.836,48;
- **che**, pertanto, la parte soccombente è risultata condannata alla rifusione delle spese legali nei confronti dell'Ente, nei due giudizi, per complessivi €. 13.069,44, somma che questo Comune era tenuto a liquidare all'Avv.to Ivan Caserta, con Studio in Pontecorvo (FR) in quanto incaricato della difesa degli interessi del Comune in ambedue i sopracitati procedimenti, giuste Deliberazioni della Giunta Comunale n.° 113 del 05.10.2015 e n.° 48 del 15.05.2017;

Considerato che, a fronte della complessiva somma dovuta dalla parte soccombente pari ad €. 13.069,44, ad oggi il Sig. Antonio Miele, nonostante ripetuti solleciti, è ancora debitore nei confronti del Comune di Ausonia di un importo pari ad €. 10.569,44;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di agire stragiudizialmente, prima, ed eventualmente in giudizio, poi, al fine di ottenere il pagamento delle sopra quantificate spese legali conferendo incarico ad un Legale di fiducia a tutela degli interessi di questo Comune;

Vista la nota pervenuta in data 12.05.2026 (acquisita al protocollo con il n.° 2965), con la quale l'Avv. Emiliano Simeone, con Studio in Spigno Saturnia (LT) – Piazza Dante n.° 1, previ informali contatti, ha manifestato la propria disponibilità ad accettare l'incarico professionale di cui trattasi a tutela del Comune verso il corrispettivo di seguito analiticamente riportato:

- €. 492,00 per Atto di significazione e diffida;
- €. 808,88 per eventuale Ricorso per Decreto Ingiuntivo;
- €. 276,12 per eventuale Atto di Precetto;

il tutto per un ammontare massimo complessivo di €. 1.577,00 oltre spese per eventuale azione esecutiva mobiliare/immobiliare nei confronti del debitore;

Valutata l'opportunità di procedere in merito;

Valutata, altresì, la propria competenza ai sensi del D. Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n.° 267 del 18.08.2000;

Visto il vigente Statuto comunale;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'Art. 49 del TUEL 267/00 e ss. mm. e ii.;

Con votazione unanime e favorevole resa in forma palese;

DELIBERA

1)- Di considerare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2)- Di conferire incarico professionale in via stragiudiziale ed, eventualmente, giudiziale innanzi agli Organi di Giustizia competenti, nei confronti del Sig. Antonio Miele, nato a

Formia (LT) il 22 luglio 1960 ed ivi residente, alla via Virgilio, n.° 15, al fine di recuperare la somma complessiva di €. 10.569,44 oltre ogni accessorio di legge, dovuta dal Sig. A. Miele medesimo a titolo di rifusione delle spese legali in favore del Comune di Ausonia a seguito della Sentenza emessa dal Tribunale Civile di Cassino n.° 819/2017 e della Sentenza emessa dal Consiglio di Stato n.° 05014/2023;

3)- Di autorizzare il Sindaco, in qualità di Legale Rappresentante dell'Ente, a costituirsi in giudizio in nome e per conto del Comune di Ausonia con conseguente potere di sottoscrizione del mandato "ad litem";

4)-Di Nominare, per le finalità di cui al precedente punto n.° 2 del presente deliberato, l'Avv. Emiliano Simeone, con Studio in Spigno Saturnia (LT) – Piazza Dante n.° 1, per la difesa degli interessi del Comune con ampia facoltà di dire, eccepire, dedurre quanto riterrà necessario e conveniente per il Comune;

5)- Di dare atto che alla succitata Professionista sarà riconosciuto il compenso professionale di seguito analiticamente riportato:

- €. 492,00 per Atto di significazione e diffida;
- €. 808,88 per eventuale Ricorso per Decreto Ingiuntivo;
- €. 276,12 per eventuale Atto di Precetto;

il tutto per un ammontare massimo complessivo di €. 1.577,00 oltre spese per eventuale azione esecutiva mobiliare/immobiliare nei confronti del debitore;

6)- Di stanziare ed impegnare la suddetta somma a valere sul Bilancio di Previsione 2026, gestione competenza – Cap. 1058- Codice 01.11-1.10.05.04.001 "Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti";

Di dichiarare con separata, favorevole e palese votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL Sindaco
f.to Dott. Benedetto CARDILLO

IL Segretario Comunale
f.to Dott. Erminio VERNILE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio:

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- ☒ viene dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del D. Lvo 267/2000)
- ☐ è divenuta esecutiva il 11-06-2026
- ☒ viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125)

IL Segretario Comunale
f.to Dott. Erminio VERNILE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per 15 giorni consecutivi dal 15-06-2026 al 30-06-2026 al numero 366 nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico al portale www.comunediausonia.it (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla Residenza Municipale, li 15-06-2026

IL Responsabile Procedimento Pubblicazione
f.to Sig. Onofrio CORENO

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li 15-06-2026

IL Segretario Comunale
Dott. Erminio VERNILE